MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei Estadual nº 11.817/2000 — penas, comportamento, recompensas e transgressões em espécie

Arts. 27 a 49, 60 a 73 e Parte Especial (arts. 75 a 188)

O que este material cobre

O estudo-base do Código trata dos princípios, da competência, do conceito e do julgamento das transgressões e dos recursos. O edital, porém, lista seis blocos do Código, e três deles ficam de fora desse estudo: **penas disciplinares e medidas administrativas**, **cancelamento de penas e recompensas** e **transgressões disciplinares em espécie**. Este material cobre exatamente essas partes. Estude junto com o **Decreto 50.014/2020**, que regulamenta as penas de detenção e prisão.

Penas disciplinares (arts. 27 a 31)

Conceito (art. 27). Pena disciplinar é a **sanção administrativa** imposta ao militar estadual para **fortalecer a disciplina**, reeducando o transgressor e a coletividade e prevenindo novas transgressões.

Rol (art. 28) — cinco penas, da mais leve para a mais grave:

Pena	O que significa
Repreensão	sanção sem privação de liberdade
Detenção	privação **relativa**: recolhimento em dependência da OME designada (§ 4º, I)
Prisão	privação **absoluta**: confinamento em local da OME ou em estabelecimento prisional para militares estaduais (§ 4º, II)
Licenciamento a bem da disciplina	afastamento *ex officio* da praça **sem estabilidade** (art. 30, § 1º)
Exclusão a bem da disciplina	afastamento *ex officio* do Aspirante e das demais praças, **com ou sem estabilidade** (art. 30, § 2º)

Regras do art. 28 que mais caem:

- **Advertência não é pena** (§ 3º): é orientação **verbal**, **sem registro** na ficha, que a autoridade pode usar antes de punir — e pode ficar só nela na **primeira** falta ou quando os antecedentes recomendarem.
- Toda pena aplicada vai para a **ficha disciplinar**: serve para o **comportamento**, se praça, ou para o **conceito**, se oficial (§ 2º).
- **Detenção e prisão: no máximo 30 dias** (§ 4º). O preso tem direito à comunicação imediata do local à família ou a pessoa que indicar (§ 4º, III).
- O **detido** pode, a critério da autoridade, comparecer aos atos de instrução e serviço (§ 5º).
- Em casos especiais, **Oficial, Aspirante e praça graduada** podem cumprir a **prisão em casa** (§ 6º).
- Militares de **círculos diferentes** (oficiais × praças) não ficam na mesma dependência, e todos ficam separados dos presos à disposição da Justiça (§ 7º).

- Na **primeira prisão**, a autoridade avalia se é conveniente encarcerar; se não encarcerar, publica a decisão fundamentada e o militar fica no quartel (§ 10).

Prisão sem publicação em boletim (art. 29): no máximo **72 horas**, só na hipótese de pronta intervenção do art. 11, § 2º, ou por ordem do **Governador**, dos **Comandantes-Gerais** ou do **Chefe da Casa Militar**. O preso tem direito a saber **quem o prendeu ou interrogou**, à **comunicação à família** e à **assistência da família**.

Licenciamento × exclusão (art. 30): ambos só se aplicam a **Aspirantes e praças** e exigem **processo administrativo disciplinar**.

- **Licenciamento** (praça **sem** estabilidade, processo **sumário** com ampla defesa): quando a conduta afetou o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, **ou** quando a praça está no comportamento **MAU há pelo menos 1 ano** e continua com conduta irregular.
- **Exclusão** (Aspirante e praças **com ou sem** estabilidade): a perda da graduação dos julgados culpados em **Conselho de Disciplina** é decidida pelo **Tribunal de Justiça** (ou Tribunal de Justiça Militar, onde houver).

Reabilitação (art. 31): o **Governador**, o **Secretário de Defesa Social** ou os **Comandantes-Gerais** podem reabilitar, a pedido ou de ofício, o militar licenciado ou excluído quando ficar provada, **em grau de recurso administrativo**, ilegalidade ou injustiça no processo. A reabilitação é publicada no Boletim Geral e leva à **reinclusão**, se não houver ação judicial com o mesmo objetivo.

Medidas administrativas (art. 28, § 1º, e art. 38)

Podem acompanhar ou substituir as penas: **cancelamento de matrícula** em curso ou estágio; **afastamento** do cargo, função, encargo ou comissão; **movimentação** da OME; **suspensão da folga** para serviço compulsório; e **suspensão do pagamento** dos dias faltados sem justificativa (com interrupção da contagem do tempo de serviço).

Forma (art. 38)	Quando
Alternativa — substitui totalmente a pena	transgressão **leve**, transgressor **não** reincidente específico e no mínimo no comportamento **Bom**
Cumulativa — soma-se à pena	transgressão **média ou grave**, transgressor reincidente específico e no mínimo no comportamento **Insuficiente**

Reincidência específica: repetir a mesma transgressão dentro do prazo que seria necessário para cancelar a pena da primeira (art. 38, § 1º). Para oficiais e aspirantes, aplica-se no que couber (§ 2º).

Aplicação e cumprimento das penas (arts. 32 a 37)

- **Publicação** (art. 32): a pena só se torna oficial com a publicação em boletim (da OME ou Geral). A **nota de culpa** traz: resumo dos fatos; enquadramento e **classificação** da transgressão; **atenuantes e agravantes**; a pena, com início, local e se haverá prejuízo da instrução; e o **comportamento** em que a praça fica ou ingressa.
- Havendo **causa de justificação**, publica-se a justificação no lugar da pena (§ 1º).
- Sem boletim próprio, publica-se no da autoridade imediatamente superior (§ 2º).
- Penas de **oficiais e aspirantes** saem, em princípio, em **boletim reservado** (§ 3º).
- **Postura** (art. 33): aplicar com **justiça, serenidade e imparcialidade**, visando o benefício educativo.
- **Requisitos** (art. 34): pena **proporcional** à gravidade, com dosimetria por atenuantes e

agravantes; **uma só pena por transgressão** (sem prejuízo das responsabilidades civil e penal); transgressões **sem conexão** → uma pena para cada; **com conexão** → as menores funcionam como **agravantes** da principal.

- **Embriaguez** (art. 35): ninguém é interrogado ou encarcerado sob efeito de álcool ou substância que perturbe o entendimento; fica **detido** até recuperar a capacidade.
- **Início do cumprimento** (art. 36): só depois da publicação, e o **recurso suspende** o início e os efeitos até o julgamento final. A contagem de detenção/prisão vai do recolhimento até a soltura; militar afastado ou de licença cumpre ao voltar (salvo necessidade de recolhimento imediato); baixa hospitalar interrompe a contagem.
- **Competência entre autoridades** (art. 37): se duas autoridades com ação disciplinar conhecem a mesma transgressão, aplica a pena a de **nível hierárquico mais elevado**; se a pena cabível exceder o limite de quem julga, ele pede a aplicação à autoridade superior.

Modificação da pena (arts. 39 a 44)

Pode ser feita pela autoridade que aplicou, por autoridade superior ou pelas **Comissões Recursais** (estas, quando há recurso do punido). Quem souber de ilegalidade ou injustiça e não tiver competência deve propor a modificação.

Modificação	Consiste em	Detalhes
Anulação (arts. 40 e 41)	tornar **sem efeito a publicação**	cabe por injustiça ou ilegalidade; **a qualquer tempo** pelo Governador/SDS e Comandantes-Gerais (art. 10, I e II); em **60 dias** pelas demais autoridades (salvo pena publicada em Boletim Geral). Anulada, apagam-se os registros e o militar preso é solto na hora
Relevação (art. 42)	**suspender o cumprimento**	quando os objetivos da pena já foram atingidos (independe do tempo restante) **ou** por passagem de comando, aniversário da OME ou data nacional, se já cumprida **pelo menos metade**
Atenuação (art. 43)	trocar por pena **menos rigorosa**	no interesse da disciplina e da ação educativa
Agravação (art. 44)	trocar por pena **mais rigorosa**	idem

> **Pegadinha clássica:** anulação = apaga a **publicação**; relevação = suspende o **cumprimento**.

Comportamento das praças (arts. 45 a 49)

- Classificação, reclassificação e melhoria são da competência do **Comandante-Geral** e dos **Comandantes de OME**, sempre publicadas em boletim (art. 45, § 1º). A praça **entra no comportamento Bom** (§ 2º).
- Escala (art. 46):

Comportamento	Período de efetivo serviço	Punições no período
Excepcional	6 anos	nenhuma
Ótimo	4 anos	até 1 detenção
Bom	2 anos	1 prisão ou 2 sanções menores
Insuficiente	2 anos	até 2 prisões ou 4 sanções menores

Mau	1 ano	mais de 2 prisões ou 4 sanções menores

- A reclassificação e a melhoria são **automáticas**, pela escala móvel (art. 47). Condenação definitiva equivale a **prisão** se por **crime** e a **detenção** se por **contravenção** (art. 47, parágrafo único).
- O prazo conta a partir do **fim do cumprimento** da pena (art. 48). **Duas detenções = uma prisão** (art. 49).

> **Observação:** os limites de Insuficiente e Mau usam a mesma expressão "quatro sanções menores" no texto legal; a diferença está no período (2 anos × 1 ano) e no número de prisões. Leia com atenção o enunciado.

Cancelamento de penas (arts. 60 a 64)

- **Conceito:** direito de ter cancelada a averbação da pena (e notas relacionadas) na ficha (art. 60).
- **Automático** (art. 61), se cumpridas **todas** as condições: a pena **não** pode ser das que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; **bons serviços** comprovados; **conceito favorável** do comandante; e tempo de efetivo serviço de **6 anos para prisão** ou **4 anos para detenção**, contados do último dia de cumprimento da pena a cancelar (art. 62).
- Uma pena nova **não prejudica** o cancelamento de outra; cancelada, o comportamento da praça é refeito (art. 62, §§ 1º e 2º).
- **Cancelamento especial** (art. 63): o **Comandante-Geral** pode cancelar uma ou todas as penas de quem prestou **relevantes serviços** e não foi punido nos **últimos 2 anos**, mesmo sem as condições do art. 61.
- As anotações canceladas são **tornadas ilegíveis**, com registro do boletim que concedeu o cancelamento (art. 64).

Recompensas (arts. 65 a 71)

- São o reconhecimento dos bons serviços (art. 65): **elogio**, **dispensas do serviço** e, para praças e alunos, **dispensa da revista do recolher e do pernoite** (art. 66).
- **Elogio** (art. 67): individual (só para quem se destacou em ato de serviço, ação meritória ou bravura) ou coletivo (grupo ou fração de tropa). Linguagem sóbria, sem adjetivos vazios. Só os **individuais**, obtidos nas funções próprias e concedidos por autoridade competente, vão para os assentamentos.
- Valores para o comportamento (§ 9º): **Bravura** anula os efeitos de uma **prisão**; **Ação Meritória** (com risco da própria vida) anula os de uma **detenção**; **Ato de Serviço** anula os de uma **medida administrativa autônoma**. Equivalências seguem a regra do art. 49 (§ 10).
- **Dispensas do serviço** (art. 68): **total** (isenta de todos os trabalhos, inclusive instrução) ou **parcial** (trabalhos especificados). A total vale por **até 8 dias** por vez e **até 16 dias por ano civil**, sem prejudicar as férias; conta-se de boletim a boletim (24 h) e é publicada com **24 h de antecedência**.
- **Competência:** concedem recompensas as autoridades do art. 10 (art. 69); as dispensas de revista do recolher e de pernoite cabem às dos **incisos V a IX** do art. 10 (art. 70); anular, restringir ou ampliar recompensas, com justificativa em boletim em **4 dias úteis** (art. 71).

Disposições finais da Parte Geral (arts. 72 a 74)

- **Conselhos de Justificação e de Disciplina** seguem normas próprias (art. 72).

- Só o **Governador/Secretário de Defesa Social** e os **Comandantes-Gerais** (art. 10, I e II) punem **inativos** (art. 73).
- O **Comandante-Geral** baixa instruções complementares para casos não previstos (art. 74).

Transgressões disciplinares em espécie (Parte Especial, arts. 75 a 188)

São **114 tipos**, cada um com a pena fixada em faixa de dias. Não tente decorar todos; aprenda a **lógica das faixas** e os tipos mais "de prova".

Natureza	Artigos	Pena	Faixas usadas
Grave	75 a 127	**Prisão**	5–10, 11–20 ou 21–30 dias
Média	128 a 166	**Detenção**	11–20 ou 21–30 dias (alguns 20–30)
Leve	167 a 188	**Detenção**	3–5 ou 6–10 dias (um tipo 3–8)

> **Regra de bolso:** grave → **prisão**; média e leve → **detenção** (o que muda é a faixa de dias). A **repreensão** existe no rol do art. 28, mas **não é a pena de nenhum tipo** da Parte Especial.

Graves (prisão) — exemplos que caem:

- usar **anonimato** (11–20 dias; 21–30 se ofender pessoa ou a Corporação) — art. 75;
- **deixar de punir** transgressor (5–10) — art. 76;
- **faltar** a ato de serviço (21–30, com perda da remuneração e do tempo dos dias de falta) — art. 84; **abandonar** o serviço (21–30, com perda da remuneração e interrupção do tempo) — art. 85;
- não cuidar da **arma** sob sua responsabilidade, permitindo uso por terceiros (11–20) — art. 96;
- **espalhar notícias** falsas ou tendenciosas (21–30) — art. 97;
- ofender, ameaçar ou desafiar superior, igual ou subordinado, sem configurar crime (21–30) — art. 108; **rixa** ou luta corporal com igual ou subordinado (21–30) — art. 110;
- tratar o **subordinado** com descortesia ou injustiça (21–30) — art. 111;
- **manifestação coletiva** (salvo associações com fins lícitos) e aceitar manifestação coletiva de subordinados (21–30) — arts. 114 e 115;
- discutir assunto militar em meio de comunicação sem autorização (21–30) — art. 116;
- **bebida alcoólica**: usar em serviço, comprovado por exame clínico, ou introduzir em área militar sem autorização (21–30) — arts. 121 e 122;
- **incitar paralisação** ou **paralisar** o serviço (21–30) — arts. 126 e 127.

Médias (detenção) — exemplos:

- **faltar com a verdade** (20–30) — art. 128;
- **tatuagem** à mostra nos uniformes (11–20) — art. 130;
- apresentar-se **desuniformizado** ou mal uniformizado (11–20) — art. 131;
- deixar de prestar **continência** e sinais de respeito ao superior (1–20) ou de **corresponder** à continência do subordinado (11–20) — arts. 133 e 134;
- **chegar atrasado** a ato de serviço (11–20) — art. 143; **permutar serviço** sem permissão (11–20) — art. 144;
- conversar com **sentinela** (11–20) — art. 149;
- executar **exercício de risco** sem autorização, salvo competição/demonstração com responsável

habilitado (21–30) — art. 164;

- **transportar** pessoal ou material em viatura sem autorização (21–30) — art. 166.

Leves (detenção) — exemplos:

- **fumar** em local proibido, **conversar ou fazer ruído** em hora imprópria (3–5) — arts. 172 e 173;
- pouco cuidado com o **asseio** (6–10) — art. 171;
- **cabelo, barba, bigode** fora do padrão, **maquiagem**/**unhas** exageradas, **joias** que prejudiquem a apresentação (3–5) — arts. 183 a 185;
- frequentar **uniformizado** bares e boates incompatíveis com o decoro (6–10) — art. 186;
- não portar ou não exibir o **documento de identidade** (6–10) — art. 181;
- não comunicar ou não atualizar o **endereço** (6–10) — art. 188.

> **Como estudar a Parte Especial:** leia a lista completa uma vez (lei seca, arts. 75 a 188), marcando o **grupo** (grave/média/leve) de cada tipo. Na prova, o mais comum é a banca trocar a **natureza** (ex.: dizer que faltar com a verdade é grave) ou a **pena** (prisão × detenção).

Fontes e método.
Lei Estadual nº 11.817, de 24 de julho de 2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), texto anotado no portal Alepe Legis, consultado em 10/2026. Explicação, tabelas e seleção de exemplos elaboradas pelo MentorIA, em linguagem própria.

Pendências de verificação: (1) o art. 58 tem duas redações no texto anotado; a vigente (Lei 11.929/2001) remete aos "incisos II a IV do art. 20", aparentemente erro material por "art. 10"; (2) o art. 37 remete à "Parte Especial, Título Único, Capítulo I" para os limites de pena por autoridade, mas a Parte Especial não traz tabela de limites por autoridade — conferir com portarias do Comando Geral; (3) a contagem de 114 tipos inclui o art. 91, grafado "Art, 91" no texto do Alepe Legis.